

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Препис

РЕШЕНИЕ № 242

от 31 март 2023 година

ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ – ОСОБЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ ЗА ДОБИВ НА НЕГАСЕНА ВАР, ОТ НАХОДИЩЕ С. КАМЕНЕЦ, ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ (КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КАМЕНЕЦ“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КАМЕНЕЦ, ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ), СКЛЮЧЕН НА 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. МЕЖДУ ОБЩИНА СТРАЛДЖА И ЕТ „ЯНА ПЕТРОВА“ – С. КАМЕНЕЦ, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ 17 ЯНУАРИ 2007 Г. И АНЕКС ОТ 18 МАЙ 2007 Г.

На основание чл. 36, ал. 2 и 4, чл. 66б, ал. 1, т. 4 и чл. 66в, ал. 5 и 6 във връзка с чл. 37, ал. 1 и 2 от Закона за подземните богатства, § 108, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.), § 63 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.), § 87, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), чл. 3, ал. 4 и чл. 28 от концесионен договор с предмет – особено право на ползване върху обект – публична общинска собственост – строителни материали – варовици за добив на негасена вар, от находище с. Каменец, община Стралджа, област Ямбол, сключен на 29 декември 2005 г. между община Стралджа и ЕТ „Яна Петрова“ – с. Каменец, изменен и допълнен с Допълнително споразумение от 17 януари 2007 г. и Анекс от 18 май 2007 г., мотивирано искане от концесионера с вх. № Е-26-В-107

от

16 юли 2019 г. на Министерството на енергетиката и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие министърът на енергетиката да сключи допълнително споразумение за изменение и допълнение на Концесионен договор с предмет – особено право на ползване върху обект - публична общинска собственост – строителни материали – варовици, за добив на негасена вар от находище с. Каменец, община Стралджа, област Ямбол (концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Каменец“, разположено в землището на с. Каменец, община Стралджа, област Ямбол), сключен на 29 декември 2005 г. между община Стралджа и ЕТ „Яна Петрова“ - с. Каменец, изменен и допълнен с Допълнително споразумение от 17 януари 2007 г. и Анекс от 18 май 2007 г.

2. С допълнителното споразумение по т. 1 страните по концесионния договор:

2.1. Да продължат срока на концесията с 15 години считано от 1 януари 2021 г.

2.2. Да определят концесионна площ с размер 82,1 дка, която съвпада с площта на находище „Каменец“, описано в Акт за изключителна държавна собственост № 1772 от 7 февруари 2023 г., утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Концесионната площ е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 19 в Координатна система „БГС 2005“, тип на координатите: кадастрални, съгласно приложението.

2.3. Да определят следните условия за осъществяване на концесията:

2.3.1. добивът на подземното богатство се осъществява след съгласуване и/или одобряване от министъра на енергетиката на проектите и планове по т. 2.4.4, изготвени въз основа на влязло в сила

решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение за добив и първична преработка на подземни богатства или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;

2.3.2. правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица, освен с разрешение на Министерския съвет при условията и по реда на действащото законодателство;

2.3.3. при осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:

2.3.3.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

2.3.3.2. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.), и да не предизвиква нарушаване на здравните изисквания за обектите с обществено предназначение по § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето;

2.3.3.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);

2.3.3.4. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземни богатства;

2.3.3.5. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на проектите;

2.3.3.6. да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия;

2.3.4. добивът се извършва със средства, осигурени от концесионера и на негов риск;

2.3.5. за упражняване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището;

2.3.6. концесионерът може да упражнява концесионна дейност само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни права, и след приключване на необходимите процедури за промяна на предназначението ѝ при условията и по реда на действащото законодателство;

2.3.7. концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ и пътните връзки между миннодобивния обект и местните и/или републиканските пътища.

2.4. Да определят основните права и задължения по концесията, както следва:

2.4.1. основни права на концесионера:

2.4.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – варовици, в границите на находището;

2.4.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – строителни материали - варовици;

2.4.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на концесията;

2.4.1.4. да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находище „Каменец“, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства – варовици;

2.4.1.5. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се

определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;

2.4.1.6. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация за находището;

2.4.2. основни задължения на концесионера:

2.4.2.1. да извършва добива на подземните богатства – варовици, като:

2.4.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрени проекти и планове по това решение и допълнителното споразумение към концесионния договор;

2.4.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещо разработване на находището;

2.4.2.1.3. изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, като спазва изискванията за правилно и безопасно разработване;

2.4.2.1.4. управлява и опазва компонентите и факторите на околната среда при условията на чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;

2.4.2.1.5. управлява отпадъците от добива и първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на минните отпадъци, одобрен от министъра на енергетиката;

2.4.3. да внася дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени в допълнителното споразумение към концесионния договор;

2.4.4. да изработи и да представи за съгласуване и/или одобряване от министъра на енергетиката, а при необходимост - и на други компетентни държавни органи, при условия, по ред и в срокове, определени в допълнителното споразумение към концесионния договор;

2.4.4.1. изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка; след съгласуването му цялостният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

2.4.4.2. изменения и/или допълнения на актуализирания цялостен работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това; в тези случаи концесионерът уведомява РИОСВ – Стара Загора, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването на проекта от министъра на енергетиката;

2.4.4.3. годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията; след съгласуването му годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

2.4.4.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 2.4.4.1; концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;

2.4.4.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за всяка година от срока на концесията, представляващ неразделна част от съответния проект по т. 2.4.4.3;

2.4.4.6. изменение на плана за управление на минните отпадъци; след одобряване от министъра на енергетиката планът за управление на минните отпадъци става неразделна част от концесионния договор;

2.4.5. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в допълнителното споразумение към концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната

сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;

2.4.6. да представя при условия, по ред и в срокове, определени с допълнителното споразумение към концесионния договор:

2.4.6.1. шестмесечни отчети за добитите и действително продадени количества варовици и среднопретеглената им продажна цена за отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие;

2.4.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична преработка и за вложените инвестиции през изтеклата година, както и за изменението на запасите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета;

2.4.6.3. геоложки доклад за остатъчните запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, както и при прекратяване на концесионния договор;

2.4.7. да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство;

2.4.8. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по т. 2.4.4.4.

2.5. Основни права на концедента:

2.5.1. да получава дължимото концесионно плащане при условия и в срокове определени в допълнителното споразумение към концесионния договор;

2.5.2. при условия и по ред, определени в допълнителното споразумение към концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера, включително:

2.5.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията по т. 2.4.6;

2.5.2.2. чрез вземане на проби от всяка продукция, резултат от експлоатацията на находището и чрез извършване на маркшайдерски измервания;

2.5.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост, върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;

2.5.4. право да усвои при условия и по ред, определени в концесионния договор, изцяло или част от банковите гаранции по т. 2.7.2 и 2.7.3;

2.5.5. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от задълженията по това решение и/или по договора и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.

2.6. Основни задължения на концедента:

2.6.1. да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор;

2.6.2. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) без изрично писмено съгласие от концесионера.

2.7. Определят следните видове гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:

2.7.1. безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноски от обезпечението по т. 2.7.7, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията;

2.7.2. за 2023 година гаранцията е 124 342 лева и се предоставя при подписване на допълнителното споразумение към концесионния договор;

2.7.3. за всяка следваща година банковата гаранция е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната

година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година;

2.7.4. банковите гаранции по т. 2.7.2 и 2.7.3 обезпечават и изпълнението на задължението по т. 3.2;

2.7.5. банковите гаранции по т. 2.7.2 и 2.7.3 следва да са валидни до последния календарен ден на месец февруари на следващата година;

2.7.6. при усвояване изцяло или на част от гаранция по т. 2.7.2 или 2.7.3, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването ѝ;

2.7.7. финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи; видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата се договарят между страните в допълнителното споразумение към концесионния договор;

2.7.8. неустойки и лихви при неизпълнение на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията; формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в допълнителното споразумение към концесионния договор.

2.8. Изменят концесионното плащане в съответствие с Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.), както следва:

2.8.1. за предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи ДДС, както следва:

2.8.2. парични концесионни плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-то число на месеца, следващ отчетния период;

2.8.3. отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията;

2.8.4. размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане се умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.);

2.8.5. размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ – скали за трошени фракции, и ал. 4 от Методиката - приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и последващите му изменения;

2.8.6. минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 28 917 тона/шестмесечие добити варовици и предвидените стойности за единица добито подземно богатство;

2.8.7. размерът на концесионното плащане по т. 2.8.4 и минималният размер на концесионното плащане по т. 2.8.5 и 2.8.6 се променят с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за тяхното определяне;

2.8.8. министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 5 от ЗПБ превежда по бюджета на община Стралджа част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто без ДДС;

2.8.9. концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация

на засегнатите земи, при условие че не се извършва добив на подземни богатства, при условия и по ред, определени в допълнително споразумение към концесионния договор.

3. В допълнителното споразумение по т. 1 да бъдат включени задължения за концесионера за:

3.1. Заплащане на дължимото концесионно плащане с начислен ДДС до датата на подписване на допълнителното споразумение в срок до 30 дни от датата на подписването му.

3.2. Внасяне на 19/30 части от размера на средствата за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в съгласувания с министъра на енергетиката проект по т. 2.4.4.4, в срок до 30 дни от датата на предоставяне на финансовото обезпечение по т. 2.7.7.

4. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера „Варовик Комерс“ ЕООД - с. Каменец, за решението и да сключи допълнително споразумение по т. 1 в тримесечен срок от уведомяването.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Гълъб Донеv

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Красимир Божанов**

К О О Р Д И Н А Т Е Н Р Е Г И С Т Ъ Р

**на граничните точки на концесионната площ на находище „Каменец“,
в Координатна система „БГС 2005“, тип на координатите: кадастрални**

Точка	Координати	
№	X (север), м	Y (изток), м
1	4688949.4	602845.0
2	4688979.5	602861.5
3	4688984.7	602866.6
4	4688987.5	602871.0
5	4688991.7	602885.4
6	4688993.5	602888.9
7	4688919.8	602997.2
8	4689015.4	603091.0
9	4689082.0	603156.4
10	4689162.8	603235.7
11	4689187.8	603163.0
12	4689294.9	603349.4
13	4689018.7	603454.4
14	4688975.6	603263.0
15	4688918.4	603008.9
16	4688916.5	603002.1
17	4688888.7	602902.2
18	4688894.2	602892.3
19	4688926.0	602861.8